Conditions générales de vente

One Connexion

1. Objet et champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent les prestations de transport de colis réalisées par One Connexion (ci-après « le Prestataire ») au profit de tout client professionnel (ci-après « le Client »), quel que soit son secteur d'activité.

Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes CGV. Les dispositions de l'article 15 s'appliquent en complément lorsque le transport porte sur des produits de santé.

2. Nature des prestations

2.1. Le Prestataire assure des courses dédiées, sans regroupement ni rupture de charge, réalisées à deux-roues ou à véhicule utilitaire selon la nature du colis et les modalités convenues.

2.2. Le Prestataire n'intervient pas sur la préparation des colis, sauf stipulation contraire écrite : emballages, éléments de conservation et contenants sont fournis par le Client.

2.3. Pour les transports au froid ou à température dirigée, le Client précise à la commande la plage de température, le délai de stabilité et les exigences de son protocole. Le Prestataire confirme la faisabilité avant d'engager la course.

2.4. Lorsque le transport implique de la carboglace (UN 1845) utilisée comme agent de réfrigération, le Prestataire applique les prescriptions de la section 5.5.3 de l'ADR (document de transport, marquage et ventilation).

3. Commande

3.1. Toute commande s'effectue par écrit (mail, plateforme ou bon de commande) et précise l'enlèvement, la destination, la nature du colis, son poids et ses dimensions, les conditions de température le cas échéant, et le contact sur place.

3.2. Une commande est réputée acceptée après confirmation écrite du Prestataire.

3.3. Toute modification demandée à court terme avant l'enlèvement peut faire l'objet d'un supplément tarifaire, précisé lors de la confirmation.

3.4. Une lettre de voiture, sur support papier ou électronique, est établie pour chaque course et tenue à bord du véhicule. Elle mentionne notamment la date, les noms de l'expéditeur et du destinataire, les adresses de chargement et de livraison, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du Prestataire, la nature et le poids des colis, et la date de prise en charge. Un document de suivi, intégré à la lettre de voiture, est complété au fil de la course (dates et heures d'arrivée et de départ aux lieux de chargement et de livraison).

4. Délais et disponibilité

4.1. Les délais d'enlèvement et de livraison sont indiqués lors de la commande. Ils sont donnés à titre indicatif et dépendent des conditions de circulation.

4.2. Le Prestataire assure les courses sur les jours et horaires convenus avec le Client.

4.3. Les courses les week-ends et jours fériés sont possibles sur demande, confirmées avant l'enlèvement, et peuvent donner lieu à un tarif spécifique indiqué dans l'offre.

4.4. Les courses urgentes (dans l'heure) donnent lieu à un supplément tarifaire précisé dans l'offre.

4.5. La durée de mise à disposition du véhicule au chargement et au déchargement est de 15 minutes pour un envoi de moins de 100 kg et de moins de 20 colis, et de 30 minutes pour les autres envois. Au-delà, le temps d'attente peut donner lieu à rémunération.

5. Tarifs et paiement

5.1. Les tarifs sont ceux de l'offre acceptée par le Client. Ils sont exprimés hors taxes.

5.2. Le prix initialement convenu est révisé de plein droit, à la hausse comme à la baisse, en fonction de la variation du prix du carburant constatée entre la date de la commande et celle de la réalisation du transport, conformément aux articles L3222-1 et suivants du Code des transports. La facture fait apparaître les charges de carburant correspondantes.

5.3. Les factures sont payables à 30 jours date de facture, par virement bancaire, sous réserve de l'article 15.

5.4. En cas de retard de paiement, des pénalités sont exigibles au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, conformément à l'article L441-10 du Code de commerce.

6. Obligations du Client

6.1. Le Client remet des colis conformes à la réglementation applicable au transport de la matière concernée, correctement emballés, étiquetés et identifiés.

6.2. Le Client informe le Prestataire de toute particularité (matière dangereuse, fragilité, température, valeur) avant l'enlèvement.

6.3. Le Client met à disposition un interlocuteur joignable au moment de l'enlèvement et de la livraison.

6.4. Lorsque le Client en fait la demande, le Prestataire peut fournir un enregistreur de température, dont les données sont transmises au Client sur demande.

7. Obligations du Prestataire

7.1. Le Prestataire assure le transport dans les délais convenus, avec les soins nécessaires à la préservation du colis.

7.2. Il n'est remis aucun document papier. La livraison est enregistrée en ligne, sur le site du Prestataire, avec un justificatif horodaté et nominatif (identité du réceptionnaire, date et heure). Ce justificatif est consultable par le Client à tout moment depuis son espace de suivi des commandes.

7.3. Le Prestataire n'est pas responsable du contenu du colis ni de la conformité des emballages fournis par le Client.

8. Ouverture des colis

Le Prestataire ne procède à aucune ouverture des colis. À l'enlèvement, il vérifie l'aspect extérieur du colis et de son conditionnement. Le colis est transporté tel que remis par le Client. Toute altération constatée à l'enlèvement est mentionnée sur la lettre de voiture.

9. Incidents et réclamations

9.1. En cas d'avarie ou de perte partielle, le destinataire notifie ses réserves, écrites et motivées, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, dans un délai de 3 jours suivant la livraison, non compris les jours fériés. Une simple mention portée sur le document de livraison ne dispense pas de cette notification.

9.2. Le Prestataire engage une vérification de l'incident et communique ses conclusions au Client.

9.3. Le Prestataire ne répond pas des dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un vice propre du colis, d'un emballage insuffisant fourni par le Client, ou d'une faute du Client ou du destinataire. Un embouteillage ou un retard n'est pas en soi une cause d'exonération, sauf s'il présente les caractères de la force majeure.

9.4. Le colis est présumé perdu s'il n'a pas été livré dans les 30 jours suivant le délai de livraison convenu.

10. Responsabilité et assurance

10.1. Le Prestataire est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle. Une attestation d'assurance est tenue à disposition du Client sur demande.

10.2. En cas de perte ou d'avarie, la responsabilité du Prestataire est limitée à 33 € par kilogramme de marchandise manquante ou avariée, dans la limite de 1 000 € par colis, sauf déclaration de valeur faite par le Client à la commande, moyennant un supplément tarifaire.

10.3. En cas de retard à la livraison imputable au Prestataire, l'indemnité ne peut excéder le prix du transport.

10.4. Le Prestataire ne répond pas des dommages indirects, notamment la perte d'exploitation, les frais de répétition d'un prélèvement ou le préjudice lié à un retard

d'analyse.

10.5. Toute action se prescrit par un an à compter de la livraison ou du jour où elle aurait dû avoir lieu en cas de perte.

11. Force majeure

Le Prestataire n'est pas responsable des retards ou défauts d'exécution causés par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, notamment grève, accident de la circulation, fermeture de voies, intempérie ou décision administrative.

12. Résiliation

Chaque partie peut résilier le contrat par écrit, moyennant un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, conformément à l'article L442-1 II du Code de commerce. Les courses en cours sont menées à leur terme.

13. Données personnelles et confidentialité

Le Prestataire traite les données personnelles strictement nécessaires à l'exécution des prestations, conformément au RGPD. Il s'engage à ne pas divulguer les informations relatives aux colis et aux analyses dont il a connaissance.

14. Litiges et droit applicable

Les présentes CGV sont soumises au droit français. À défaut d'accord amiable, **ENTRE COMMERÇANTS, TOUT LITIGE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIÈGE DU PRESTATAIRE.** Pour les autres Clients, les règles de compétence de droit commun s'appliquent.

15. Dispositions spécifiques aux produits de santé

Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque le transport porte sur des produits de santé, notamment des échantillons biologiques, des médicaments, des dispositifs médicaux ou des prélèvements, quel que soit le client.

15.1. **Emballage et conditionnement.** Le Client répond du choix de son emballage et de son aptitude à supporter le transport. L'emballage doit comporter au minimum un conditionnement primaire étanche, un conditionnement secondaire étanche et un emballage extérieur de transport. Les colis sont conformes à la réglementation applicable au transport routier de marchandises dangereuses (ADR) lorsque leur contenu en relève.

15.2. **Température.** Le Client précise la plage de température à maintenir pendant le transport et répond de toute information erronée ou absente à ce sujet.

15.3. **Enregistrement de la température.** Un relevé de température est remis au Client lorsque son protocole l'exige, à préciser à la commande.

15.4. **Délais de paiement des établissements publics de santé.** Pour les établissements publics de santé, le délai de paiement est porté à 50 jours à compter de la réception de la facture.